

1500379-47.2020.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VIANA COSTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de BRUNO VIANA COSTA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 309 da Lei nº 9.503/1997, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500379-47.2020.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500379-47.2020.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VIANA COSTA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de BRUNO VIANA COSTA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 309 da Lei nº 9.503/1997, c/c artigo 69 do Código Penal, porque no dia, no local e da forma

narrados na denúncia, estaria a trazer consigo , para fins de venda, aproximadamente, 1,9g de cocaína, na forma de "crack", divididos em 12 (doze) porções, acondicionadas em plástico transparente, e 32,3g de cocaína, na forma de uma única pedra de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como estaria a conduzir em via pública o veículo automotor VW/Gol, placas BJE-9A01, Ibitinga/SP, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Da inicial, retiro que o denunciado resolveu praticar o tráfico de drogas pelas ruas de Ibitinga. Para tanto, o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes, com a finalidade de oferecê-las a terceiros. Acontece que, no dia do ocorrido, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o denunciado conduzindo o veículo VW/Gol, placas BJE-9A01, Ibitinga/SP, na contramão de direção. Em razão da conduta do denunciado, deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, contudo o condutor desobedeceu à ordem, empreendendo fuga em alta velocidade, somente parando quando o automóvel quebrou próximo ao numeral 66 da Rua Bom Jesus. Realizada a abordagem, foram localizados em poder do denunciado um telefone celular, a quantia de R\$ 38,00 (trinta e oito reais) em dinheiro, 12 pedras de "crack", envoltas em plásticos transparentes, e mais uma pedra maior de "crack". Indagado informalmente, BRUNO afirmou não possuir habilitação para conduzir veículo automotor, bem como afirmou que as substâncias encontradas em seu poder lhe pertenciam e estariam destinadas ao comércio ilícito. Efetuiu-se, assim, a prisão em flagrante do denunciado. Considerando as circunstâncias da abordagem policial, a fuga do denunciado, a apreensão de substâncias entorpecentes, a maioria já fracionada e pronta para venda, a quantia em dinheiro encontrada, e a confissão informal do denunciado, não há dúvida de que as substâncias apreendidas estavam destinadas ao consumo de terceiros.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 309 da Lei nº 9.503/1997, c/c artigo 69 do Código Penal.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede em termos

A materialidade se retira do APF de folhas 01/02, do BO de folhas 07/09, do auto de exibição de folhas 10/11, dos autos de constatação provisória de folhas 15/16 e do laudo definitivo de folhas 230/32.

A autoria se retira da prova oral colhida.

Interrogado, o requerido negou o tráfico. Disse que comprou o entorpecente para o uso. Comprou essa droga (doze paradas) em Itápolis, por volta das 03h00. Não sabe dizer aonde a comprou. Estava na contramão. O carro não quebrou, parou espontaneamente. Deu a droga espontaneamente à polícia.

Contra ele, porém, temos as demais provas produzidas.

A começar, relembro que o policial Paulo disse que estava a patrulhar a cidade, ao que visualizou, na rua Tiradentes (centro desta urbe), um veículo transitando na contramão, razão pela qual deu ordem de parada (com sinais luminosos e sonoros). O

motorista, porém, não obedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade. A paragem do veículo apenas se deu na rua Bom Jesus, porque o automóvel do requerido quebrou. Ao ser abordado, com o réu houve o encontro dos entorpecentes e do valor em dinheiro apresentados no caderno. Indagado, o requerido admitiu a traficância informalmente (tendo dito que não saberia fazer outra coisa que não fosse vender drogas); ainda, noticiou à polícia que era inabilitado. O requerido passou todos os sinais de trânsito, sem parar, em alta velocidade. Não havia transeuntes e carros circulando na via. O acusado era inabilitado e estava exaltado.

A versão trazida pelo depoente retro converge com a narrativa da testemunha Marcus, o qual disse que, na qualidade de policial, fazia patrulhamento perto deste Fórum, ao que avistou o veículo Gol, na contramão de sorte que deu ordem de parada, a qual não foi obedecida. O automóvel empreendeu fuga em alta velocidade e somente foi parado porque quebrou. Identificou-se que o motorista era o ora requerido o qual trazia, consigo, a droga apreendida. Informalmente, Bruno admitiu a traficância e que era inabilitado para a condução carro. Disse inclusive que não sabia fazer outra coisa a não ser vender drogas. Aparentemente, o acusado não parecia estar sob o efeito de droga. Não havia quase ninguém na rua.

E com o requerido, não nos olvidemos, houve a apreensão da droga (folhas 10/11).

Aliás, ao sentenciante, inquestionável que estamos a tratar de efetiva traficância, quedando-se, por completo, descartada a hipótese do delito do art. 28, da LD.

A uma, o requerido, informalmente, confessou o crime, sendo certo que ambos policiais consignaram que o agente, na abordagem lhes disse que não sabia fazer outra coisa; apenas traficar; o nível de detalhamento dos depoimentos das testemunhas e a coesão entre eles denota ao juízo a veracidade do quanto pelos militares relatado.

A duas, houve apreensão de substancial volume de entorpecentes (de naturezas diversas: cocaína e crack); aliás o crack estava embalado e dividido em 12 porções, indicativo de que estava pronto para o comércio.

A três, há notícia aportada no caderno de que o agente "trabalhava" no delivery da droga.

A quatro, foi apreendido dinheiro em notas diferentes, indicativo, também, de que estamos frete ao crime de tráfico de drogas.

A cinco, o requerido sequer soube informar em que local comprou a droga, o que denota que sua tese de que houvera acabado de comprar o tóxico não merece credibilidade.

Ademais, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder do denunciado (1,9g de cocaína, na forma de "crack", divididos em 12 (doze) porções, acondicionadas em plástico transparente, e 32,3g de cocaína, na forma de uma única pedra de "crack"), oportuno mencionar os ensinamentos no brilhante voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro, nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011:

"Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das

principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). (grifos nossos).

Ou seja, o volume de entorpecente apreendido é 1.615 maior do que o mínimo para overdose, de modo a ser lícito concluir-se de que estamos a versar de efetivo tráfico de drogas

Trago como precedentes, para ilustrar o que ora afirmo os seguintes julgados: TJSP; Apelação Criminal 0001115-61.2017.8.26.0616; Relator (a): Farto Salles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020 e TJSP; Apelação Criminal 1501273-67.2018.8.26.0079; Relator (a): Luiz Antonio Cardoso; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).

Não se tem, pois, qualquer dúvida. O requerido incorreu como incurso no crime do art. 33, da LD.

O caso, porém é de absolvição do acusado como incurso no art. 309, do CTB Isto porque embora o denunciado tenha sido surpreendido em alta velocidade, na contramão, nas vias da cidade, fê-lo na madrugada e, segundo os próprios militares, inexistiam, no momento, pessoas e carros circulando.

É dizer, a conduta do requerido não pôs em perigo a vida, a saúde e/ou patrimônio de terceiros; porque a norma exige perigo em concreto, a absolvição se dá ante a atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP).

Assim formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, aumento a pena em virtude das naturezas das drogas apreendidas: crack e cocaína, tóxicos de alto grau viciante e elevada periculosidade ao organismo.

Pena inicial em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa.

Na segunda fase, não depreendi agravantes.

Há a atenuante da menoridade relativa: a pena intermediária volta para o mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O requerido é primário, tem bons antecedentes e não há notícia de que está envolto em atividade criminosa ou em organização criminosa.

Faço, aqui, aplicar a regra do §4º, do art. 33, da LD e chego à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa.

O regime será o aberto e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Fica a corpórea substituída por duas restritivas de direito: limitação de fim de semana e prestação pecuniária, fixada em 01 salário mínimo.

Prejudicada a sursis.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido ministerial para

A) Nos termos do art. 386, III, do CPP, ABSOLVER BRUNO VIANA COSTA como incurso no artigo 309 da Lei nº 9.503/1997.

B) Nos termos do art. 387, do CPP, CONDENAR BRUNO VIANA COSTA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa. O regime será o aberto e o valor do dia multa, o mínimo legal. Fica a corpórea substituída por duas restritivas de direito: limitação de fim de semana e prestação pecuniária, fixada em 01 salário mínimo.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.
Apelo em liberdade.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Proceda-se com a destruição da droga, nos moldes do art. 72, da Lei 11.343.

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se officie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s). Esta sentença foi lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Ibitinga, 26 de janeiro de 2022..

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA